



1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE CHILCA

EXPEDIENTE : 00585-2024-0-1513-JP-CO-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CHAUCAYANQUI ZORRILLA RUTH
ESPECIALISTA : GROVER RAUL ANTIALON VEGA
PERITO : VILCAHUAMAN SANABRIA, PERCY LUIS
ALIAGA CARVO, CLIVER HUMBERTO
DEMANDADO : CCENTE TAYPE, WILDER MAXIMO
PAZ LAURENTE, LEONA ANITA
CCENTE PAZ, BILL ANDERSON
DEMANDANTE : CMAC HUANCAYO SA

RESOLUCIÓN NRO. 13

Chilca, veinticuatro de julio
Del dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS; al escrito presentado por la caja municipal de ahorro y crédito de Huancayo S.A; y, **CONSIDERANDO**:

PRIMERO: La parte ejecutante solicita que se convoque a remate el inmueble **no inscrito**, descrito como predio rustico denominado pampa, anexo de huari, distrito de Huancan. Provincia de Huancayo, departamento de Junín, materia de ejecución.

SEGUNDO: Al respecto, se tiene que el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. [...]”*; en tal sentido, de autos se verifica que, mediante Resolución N° 11 de fecha catorce de mayo del dos mil veintiséis, que obra a fojas 109, se tiene por aprobada la tasación del inmueble dado en garantía, en la suma de 153,519.00 (ciento cincuenta y tres mil quinientos diecinueve con 00/100 soles), la misma que fue válidamente notificada a los ejecutados con fecha 25 de mayo 2026; en consecuencia corresponde **ordenar el remate judicial electrónico**;

TERCERO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previo inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónica judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229;

CUARTO: Por otro lado, cabe acotar, que se ha implementado las mejoras efectuadas al sistema rem@ju, en tal sentido, todos los remates que en primera convocatoria sean registrados en el referido aplicativo, automáticamente realizarán la segunda y tercera convocatoria a remate electrónico, en caso sean declaradas desiertas o no existan posturas en la primera y segunda convocatoria respectivamente, por lo que resulta necesario precisar las bases de las posturas, y disponer lo pertinente. Asimismo, luego

de generado los respectivos avisos de remate en el aplicativo remaju, éstos automáticamente son ingresados a la bandeja del usuario de la especialista de actos externos y de los responsables de remaju del Distrito Judicial donde se ubique el inmueble a rematar, para realizar el respectivo pegado de aviso de remate en el inmueble.

QUINTO: Por otro lado, una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual **generará automáticamente el aviso de convocatoria** que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico;

SEXTO: En el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate: En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 731° y 736° del Código Procesal Civil, concordante con lo establecido en el artículo 12° de la Ley 30229, este Juzgado.

Por estos fundamentos:

SE RESUELVE:

1. CONVOCAR AL PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRÓNICO el siguiente inmueble:

A. Tipo de Inmueble. CASA.

- 1. Ubicación:** denominado pampa anexo de huari, Distrito de Huancan, provincia de Huancayo, departamento de Junín.
- 2. Ficha registral:** Bien inmueble no inscrito.
- 3. Descripción:** Inmueble de material noble de dos pisos, ubicado pampa anexo de huari, Distrito de Huancan, provincia de Huancayo, departamento de Junín, de un área de 150 m2.

4. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- Embargo: Medida Cautelar fuera de proceso, por la suma de S/. 50,000.00 soles, correspondiente al Pagaré N° 054000032222, por la suma de S/. 41,735.95 soles.

5. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE AL SEGUNDO REMATE y seguidamente AL TERCER REMATE de ser necesario.

6. VALOR DE LA TASACIÓN: S/ 153,519.00 (ciento cincuenta y tres mil quinientos diecinueve con 00/100 soles).

7. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de S/.102,351.12 (ciento dos mil trescientos cincuenta y uno con 12/100 soles)
- **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de S/. 86,998.45 (ochenta y seis mil novecientos noventa y ocho con 45/100 soles).

- **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será deducida en un 15% del monto que sirvió de base para la segunda convocatoria, ascendiendo a la suma de S/. 73,948.69 (setenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con 69/100 soles).

8. **OBLAJE:** Se realizará por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación, siendo su pago en la moneda en que se realizó la tasación, conforme lo establecido por el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229, así como lo dispuesto en la Directiva Nro. 008-2016-CE-PJ, aprobada por la R.A. Nro. 211-2016-CE-PJ “**Normas y Procedimientos para la realización de los remates electrónicos judiciales - REM@JU**”;
9. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, por el termino de ley, conforme lo dispuesto por Ley 30229 y su reglamento, una vez vencido sea el plazo para la oposición. Asimismo, cumpla el **Especialista de Actos Externos** con el pegado de carteles del presente aviso de remate en el local del juzgado para tal fin cumpla el accionante con proporcionar las facilidades pertinentes, y siendo que el inmueble se ubica en el Distrito de Huari-Huancan, cumpla la responsable del REM@JU de la Corte Superior de Junín Este con efectuar el pegado del aviso en parte visible del inmueble objeto de remate.
10. **Notifíquese.-** a las partes a fin de que ser el caso efectúen sus pedidos de aclaración pertinentes a los datos del inmueble objeto de remate.